

AIDA NOORFAIZA BINTI ABDULLAH ZAWAWI

Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Ahli Panel) dan YA Puan Hajah Noor Hadina binti Ahmad Zabidi (Ahli Panel) pada 10 Julai 2024 Bersamaan 4 Muharam 1446H

Kes Semakan No. 2405-A0010-003-0054

Seksyen 68(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Pemohon: Tuan Mohd Redzuan bin Ramli (Tetuan Redzuan Ramli & Associates)

PERMOHONAN

[1] Kes ini merupakan permohonan semakan ke atas perintah YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor bertarikh 17/4/2024 dalam kes Mal No. 2401-H0510-311-0021. Perintah tersebut adalah berkenaan Perintah Faraid bagi harta pusaka si mati Allahyarham Mohd Sadri bin Abas, seperti yang berikut;-

Atas Permohonan AIDA NOORFAIZA BINTI ABDULLAH ZAWAWI (NO.KP: 861113-02-5824). SETELAH MAHKAMAH meneliti dan berpuashati dengan Afidavit Pemohon. Keterangan Pemohon, ekshibit-ekshibit, dokumen-dokumen yang dikemukakan DAN kebenaran fakta-fakta berdasarkan penyiasatan/ pendengaran/perbicaraan yang telah dijalankan, maka dengan ini Mahkamah memerintahkan bahawa waris-waris yang disenaraikan di bawah ini adalah waris-waris gemulah/si mati dengan kadar bahagian masing-masing seperti yang berikut:

BIL.	NAMA WARIS DAN NO.KP	BAHAGIAN	HUBUNGAN
1.	AIDA NOORFAIZA BINTI ABDULLAH (NO.KP: 861113-02-5824)	6/48	ISTERI
2.	MOHD AZREEN SYAMREE BIN MOHD SADRI NO.KP: 900922-14-6011	7/48	ANAK LELAKI
3.	MOHD AKEEM SYAMEEN BIN MOHD SADRI NO.KP: 911025-14-6071	7/48	ANAK LELAKI
4.	MUHAMMAD AIYREEN AIMAN BIN MOHD SADRI NO.KP: 100602-10-0761	7/48	ANAK LELAKI
5.	MUHAMMAD AIYDEEL AIMAN BIN MOHD SADRI NO.KP: 110716-10-0689	7/48	ANAK LELAKI
6.	MUHAMMAD AIQEEL AIMAN BIN MOHD SADRI NO.KP: 150904-10-2039	7/48	ANAK LELAKI
7.	MUHAMMAD AIYZMEEL AIMAN BIN MOHD SADRI NO.KP: 171019-10-1319	7/48	ANAK LELAKI

FAKTA KES

[2] Pemohon adalah isteri kepada si mati Allahyarham Mohd Sadri bin Abas. Mereka telah bernikah pada 26/1/2009 di Songkhla, Thailand dan didaftarkan di Malaysia pada 30/7/2009. Si mati telah meninggal dunia pada 1/5/2022.

[3] Pada 17/1/2024, Pemohon telah memfailkan Permohonan Perintah Faraid terhadap harta si mati melalui satu kausa tindakan Kes Mal No.: 2401-H0510-311-0021. Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor pada 17/4/2024 telah meluluskan permohonan tersebut dan mengeluarkan perintah seperti di perenggan [1] penghakiman ini.

[4] Pemohon memfailkan Permohonan Semakan terhadap perintah tersebut kepada Mahkamah Rayuan Syariah atas alasan YAA Hakim Bicara telah terkhilaf kerana mengekalkan pihak-pihak yang bernama Mohd Azreen Syamree Bin Mohd Sadri dan Mohd Akeem Syameen Bin Mohd Sadri sebagai waris kepada si mati.

ANALISIS DAN DAPATAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[4] Berdasarkan Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon, kami dapati isu yang perlu diputuskan adalah **sama ada berlaku kecacatan atau ketidakaturan apabila Hakim Bicara membuat keputusan hanya berasaskan dokumen Sijil Kelahiran anak-anak yang bernama Mohd Azreen Syamree bin Mohd Sadri dan Mohd Akeem Syameen bin Mohd Sadri tanpa mendapatkan keterangan dan pembuktian dokumen tentang status perkahwinan si mati (bapa) dengan bekas isteri yang pertama (ibu).**

[5] Berdasarkan permohonan ini, Pemohon memohon agar kami membuat semakan ke atas keputusan/perintah YA Hakim Bicara pada pada 17/4/2024 berkenaan harta pusaka simati yang menurut Pemohon, Hakim Bicara telah tersilap dalam mengekalkan ahli waris iaitu anak-anak lelaki si mati yang bernama Mohd Azreen Syamree bin Mohd Sadri dan Mohd Akeem Syameen bin Mohd Sadri sebagai waris si mati dan masing-masing mendapat 7/48 bahagian daripada harta peninggalan simati.

[6] Kami telah memanggil dan menyemak rekod/fail kes Mal No. 240-H0510-311-0021. Setelah kami meneliti catatan Hakim Bicara, kami dapati simati Mohd Rubaai Bin Sunadi telah bernikah sebanyak dua kali iaitu:

- i. Perkahwinan pertama dengan isteri yang bernama Surayani binti Razali dikatakan dilangsungkan di Selatan Thailand dan tiada rekod perkahwinan. Hasil perkahwinan dikurniakan 2 orang anak lelaki iaitu:
 - a. Mohd Azreen Syamree bin Mohd Sadri, dan
 - b. Mohd Akeem Syameen bin Mohd Sadri
- ii. Perkahwinan ke dua dengan isteri yang bernama Aida Noorfaiza binti Abdullah Zawawi (Pemohon) pada 26/1/2009 di Songkhla, Thailand dan didaftarkan di Malaysia pada 30/7/2009. Melalui perkahwinan ini mereka dikurniakan 4 orang anak lelaki iaitu:
 - a. Muhammad Aiyreen Aiman Bin Mohd Sadri
 - b. Aiydeel Aiman Bin Mohd Sadri
 - c. Muhammad Aiqeel Aiman Bin Mohd Sadri, dan
 - d. Muhammad Aiyzmeel Aiman Bin Mohd Sadri

[7] Walau bagaimanapun selepas kematian si mati, Pemohon menerima maklumat daripada kakak si mati bahawa perkahwinan terdahulu si mati dengan bekas isteri pertama adalah tidak mengikut prosedur yang ditetapkan iaitu nikah tanpa kebenaran Pejabat Agama Islam.

[8] Pemohon seterusnya telah cuba mendapatkan dokumen Sijil Nikah atau Sijil Perceraian si mati dengan bekas isteri pertama daripada anak-anak si mati yang terdahulu namun tidak mendapat kerjasama yang baik. Justeru Pemohon telah merujuk kepada Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI) dan Pejabat

Agama Islam Daerah Gombak (*rujuk ekshibit 'ANAZ'-6*) untuk membuat carian dokumen tersebut namun tiada rekod berkenaan perkahwinan dan perceraian diperolehi.

[9] Seterusnya pada 13/2/2024, pihak Pemohon telah memohon kepada YAA Ketua Hakim Syarie Selangor yang mendengar kes faraid bagi mengeluarkan sapina kepada kedua-anak si mati yang terdahulu bagi mengemukakan dokumen dan sapina tersebut telah berjaya diserahkan kepada mereka pada 8/3/2023. (*rujuk Ekshibit ANAZ-7*)

[10] Kemudiannya sebutan kes pada 14/3/2024, anak-anak si mati tersebut telah hadir ke Mahkamah untuk memberi keterangan dan menyatakan pernikahan dan perceraian ibu dan bapa mereka telah berlangsung di Thailand namun dokumen berkaitan tiada dalam simpanan mereka.

[11] Seterusnya Pemohon sekali lagi telah memohon Mahkamah Tinggi Syariah mengeluarkan sapina terhadap bekas isteri pertama si mati iaitu Surayani binti Razali untuk memberikan keterangan dan mengemukakan dokumen.

[12] Walau bagaimanapun bekas isteri pertama si mati tidak memberikan kerjasama yang baik untuk menerima sesalanan sepina tersebut walupun telah dihubungi beberapa kali dan sapina tersebut tidak dapat diserahkan secara kediri kepada beliau.

[13] Kemudian pada 17/4/2024 semasa pendengaran kes di Mahkamah Tinggi Syariah, pihak Peguam Syarie Pemohon telah memaklumkan berkenaan penyerahan sepina tersebut tidak berjaya diserahkan secara kediri. Peguam Syarie Pemohon juga

telah meminta kes ini diteruskan secara sebelah pihak namun YAA Hakim Bicara telah memberikan keputusan pada hari yang sama dan memutuskan bahawa anak-anak si mati yang terdahulu adalah waris-waris yang berhak menerima harta si mati berdasarkan Sijil Kelahiran mereka.

[14] Pemohon menyatakan penghakiman tersebut telah dibuat tanpa menyentuh secara menyeluruh atau menghuraikan secara terperinci isu berkenaan status nasab anak-anak tersebut. Sebaliknya YAA Hakim Bicara hanya memerintahkan penghakiman tersebut berpandukan Sijil Kelahiran anak-anak tersebut yang boleh dicabar atau diisukan apabila perkahwinan antara si mati dengan bekas isteri yang pertama berlangsung tanpa kebenaran Pejabat Agama Islam di seluruh Malaysia.

[15] Pemohon turut menyatakan Mahkamah Bicara terkhilaf dalam membuat keputusan faraid tersebut tanpa meneliti dan mendalami latar belakang kes dan pembuktian yang dikemukakan iaitu ketiadaan Sijil Nikah/Sijil Cerai dalam rekod carian.

[16] Pemohon menyatakan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah terkhilaf kerana mengeluarkan perintah faraid tersebut dengan mengekalkan 2 anak lelaki si mati melalui perkahwinan pertama sebagai ahli waris berdasarkan Sijil Kelahiran anak-anak tersebut tanpa dibuktikan melalui dokumen perkahwinan antara si mati dengan bekas isteri yang pertama.

[17] Berdasarkan dapatan tersebut, kami bersetuju bahawa telah berlakunya kekhilafan berkaitan penentuan ahli waris si mati yang dibuat berdasarkan dokumen yang tidak lengkap. Oleh kerana kekhilafan yang berlaku adalah suatu kekhilafan yang nyata bersalahan dengan hukum syarak dan undang-undang, maka ianya hanya

boleh diperbetulkan melalui proses semakan sebagaimana yang diperuntukkan di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

[18] Kekhilafan/kecacatan tersebut juga adalah sebagaimana yang telah digariskan oleh Arahan Amalan No.7 Tahun 2014 : “*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau di Mahkamah Rayuan Syariah*” di para 5 yang menyatakan;

“5. Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau hukum syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.”

[19] Terdahulu, Panel Rayuan Selangor di dalam kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra* (Kes Mal Semakan No. 10000-003-0015-2012) telah membuat rumusan berkenaan kecacatan prosiding yang membolehkan semakan dibuat, antaranya sepertimana berikut;

Otoriti kes-kes di atas, secara konsisten telah memberi panduan bagi menentukan samada sesuatu kes itu boleh dibuat semakan atau rayuan. Prinsip-prinsip yang ditegaskan dalam semua kes tersebut dapat kami rumuskan seperti berikut:

i. Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan), proses rayuan hendaklah digunapakai.

ii. Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan hakim bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau hukum syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.

[20] Berdasarkan alasan dan dapatan kami di atas, dengan kuasa semakan yang diberikan, maka kami berpendapat bahawa Yang Amat Arif Hakim Bicara telah

terkhilaf dalam menentukan kelayakan waris si mati dalam keadaan keterangan dan pembuktian masih belum lengkap diberikan di Mahkamah Bicara.

[21] Justeru kami dapati telah berlaku kecacatan atau ketidakaturan apabila Hakim Bicara membuat keputusan hanya berasaskan dokumen Sijil Kelahiran anak-anak yang bernama Mohd Azreen Syamree bin Mohd Sadri dan Mohd Akeem Syameen bin Mohd Sadri tanpa mendapatkan keterangan dan pembuktian dokumen tentang status perkahwinan si mati (bapa) dengan bekas isteri yang pertama (ibu).

[22] Oleh yang demikian kes ini wajar dinilai semula melalui keterangan saksi-saksi yang perlu dipanggil khususnya bekas isteri pertama si mati dan kakak kepada si mati serta pihak Jabatan Pendaftaran Negara yang mengeluarkan Sijil Kelahiran kepada anak-anak si mati dari bekas isteri yang pertama untuk memberikan keterangan dengan sempurna .

KEPUTUSAN

SETELAH Kami membaca dan meneliti Permohonan Semakan Pemohon, Afidavit Permohonan Pemohon, dan setelah menyemak rekod kes mal no. 240-H0510-311-0021, MAKA Kami sebulat suara memutuskan bahawa:-

- [1] Permohonan Semakan ini adalah **DITERIMA**;
- [2] Perintah Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh 17/4/2024 dalam Kes Mal No. 240-H0510-311-0021 adalah **DIBATALKAN**.
- [3] Kes ini hendaklah dibicarakan semula di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang lain dengan memberi perhatian kepada keterangan saksi dan pembuktian dokumen yang diperlukan bagi melengkapkan kes ini.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

.....
1. YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

.....
2. YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

.....
3. YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI AHMAD ZABIDI

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor